ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de Parauapebas

PROCESSO Nº 02/2007

Projeto de _____ Nº _____, de autoria de _____

visando SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ ASSESSORAMENTO EM GERAL NA AREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO.

DATA DA ENTRADA

_____

Incluído na ordem do dia da sessão do dia _____

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA	OBSERVAÇÕES
RELATOR	
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
HISTÓRICO	
ADJUDICADO - SIMERA	
DESPACHO FINAL	
VALOR DE R$ 84.000,00 (oitenta quatro mil reais)	

Agnaldo Avila de Brito
PRESIDENTE

Anagráfica (94) 346-1256

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS POR INTERMÉDIO DO EXMO. SR PRESIDENTE AGNALDO ÀVILA DE BRITO E A EMPRESA SIMEPA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO Sr. ELTON JHONES DE SOUZA.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, com sede na Rua E, nº 505 - Cidade Nova, Parauapebas – PA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.938.658/0001-81, neste ato representado pelo o seu presidente Sr. **AGNALDO ÁVILA DE BRITO**, brasileiro, casado, vereador, portador do RG nº 4605544 – SSP-PA e CPF. nº 215.630.473-49, residente e domiciliado nesta cidade, na rua D, nº 324, Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado do Pará s/c Ltda)** sediada à Br 316, Km 08 n.º 1140 (fundos)- Ananindeua -Pará, CGC 03.791.876/0001-91, neste ato representada por seu sócio Sr. **ELTON JHONES DE SOUZA,** portador da Carteira de Identidade nº-3556256 SEGUP - Pa e do CPF n. 662.286.972-34, com poderes para representar a empresa nos termo do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no que consta do Processo de inexigibilidade de licitação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados, relativos:
-Treinamento dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços;
-Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração pública;
-Elaboração de defesas contábeis e administrativas junto ao Tribunal de Contas;
-Assessoria na elaboração do orçamento-programa, Plano Diretor de Execução Orçamentária e prestação de contas;
-Assessoria no atendimento do Controle Externo;
-Assessoria na transição de governo;
-Criação e implantação de Fundos, Autarquias e Fundações;
-Estudos técnicos relativos à viabilização do Instituto de Previdência Municipal;
-Extinção judicial de dívidas com o INSS;
-Elaboração/revisão do Código Tributário;
-Consultoria e assessoria jurídica visando a resguardar a segurança do Executivo, durante e após o governo, no que refere aos reflexos de sua administração;
-Elaboração de projetos de lei, pareceres, cursos e treinamentos;
-Assessoria técnica na elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações;
-Consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na **CLÁUSULA SEXTA** do presente instrumento, dentro do prazo previsto. desde que atendidas as formalidades exigidas;
b) permitir ao pessoal técnico da **CONTRATADA**, encarregado do serviço objeto deste Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços, bem como, proporciona-la toda assistência e as facilidades operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;
c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
d) notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

a)executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos estipulados;
b) informar a **CONTRATANTE** os nomes de todos os técnicos que integrarão a equipe responsável pela execução dos serviços previsto neste contrato.
c) atender às determinações regulares do representante designado pela **CONTRATANTE,** bem assim as da autoridade superior;
d) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
e) emitir relatórios mensais, com descrição detalhada de todos os serviços prestados ;
f) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Pela prestação de serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância R$ 7.000,00 (sete mil reais), mensais.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE DO PREÇO

Os preços contratados serão reajustados anualmente de acordo com o IGPM acumulado no período e, na falta deste outro indice oficial que as partes elegerem.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** mediante a apresentação de recibo pelos serviços prestados e nota fiscal devidamente atestado pelo responsável da Unidade recebedora do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três), dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até cinco dias do mês subsequente para adimplir com a obrigação de pagamento resultante da prestação dos serviços objeto deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA** antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

PARÁGRAFO QUARTO - as obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão atualizadas monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação vigente, e desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido para o atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está estimada em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), correndo à conta dos recursos consignados na lei orçamentária específica do presente exercício.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATANTE poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida a prévia defesa:

a) multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento).
b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente com a multa de 2% (dois pôr cento), do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela **CONTRATANTE,** mediante notificação à **CONTRATADA** na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes, através de termo aditivo e respeitado às disposições legais contidas na lei 8.666/93, sobre a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, em resumo, no *Diário Oficial do Estado,* consoante dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei n.º. 8.666/93.

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

As partes de comum acordo, elegem o foro de Parauapebas, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Parauapebas, 02 de janeiro de 2007

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATANTE

SIMEPA – Serviços de Informação Municipal do estado do Pará Ltda
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Memorando n.° 01/2007.

Do: Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas
A: Comissão Permanente de Licitação da Câmara.

Solicito Parecer dessa Comissão sobre a contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publica; atendendo ao interesse dessa Câmara, durante o período de 02/01 a 31/12/2007. da empresa SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda, no Valor global aproximadamente de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)).

Parauapebas-PA, em 02 de janeiro de 2.007.

Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Objeto - Contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publicam; atendendo ao interesse dessa Câmara,

Ato Concessivo - Portaria n. ° 02/2007.

Fundamentação Legal - Art. 25, II Combinado Art. 13, III e V, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e Legislação posterior.

Contratante - Câmara Municipal de Parauapebas

Contratado - SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda), respectivamente,

estabelecida profissionalmente à Br 316, KM 08, n° 1140 (fundos) Ananindeua - PA,
Valor de - R$ 84.000.00 (Oitenta quatro mil reais) global

Parauapebas , em 02 de janeiro de 2007.

Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Portaria n.° 02 / 2007

O Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas no uso de suas atribuições e Considerando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Câmara.

Considerando a necessidade da Contratação dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publicam; atendendo ao interesse dessa Câmara,

Resolve:

I - Ratificar o Parecer dessa Comissão Permanente de Licitação que considerou inexigível a licitação, de acordo com o disposto no artigo 25, II, Combinado com o Art. 13, III e V da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, para contratação da empresa SIMEPA(Br 316, KM 08, n° 1140 (fundos) Ananindeua - PA, referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados.

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

II - Determinar ao setor competente a preparação do ato de Contrato indispensável à execução destas medidas.

Registre-se, publique-se e Cumpra-se

Câmara Municipal de Parauapebas, em 02 janeiro de 2007.

Adnaldo Avila de Brito
Presidente

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Parecer Jurídico N.° 02/2007.

Processo de Inexigibilidade de Licitação- 02/2007 - Câmara.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração públicam; atendendo ao interesse dessa Câmara, por um período de (12) meses.

Adjudicada - SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda)

Recurso que foi autorizado pela Lei prevista no Orçamento que trata como Elementos de Despesas n.° 33.90.35.00 e Dotação Orçamentária 01.031.0001.2001. (Serviços de Consultoria).

Parecer

OAB/PA 9614-B

Versam os autos sobre o Processo de Exigibilidade de Licitação/2006 - para Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, bem como a formula de pareceres jurídicos e a prestação de serviços técnicos especializados do contratado em atendimento aos interesses da Câmara, que considerou inexigível a licitação, de acordo com o disposto no artigo 25, II, Combinado com o Art. 13, III e V da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, considerando-se o valor estimado de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) global por um período de (12) meses.

Foi estabelecido o prazo mínimo 05 (cinco) dias úteis da data e hora marcada de abertura das propostas.

O julgamento obedeceu aos critérios pré-estabelecidos. Não houve Recurso de decisão da Comissão de Licitação, razão pela qual recomenda-se homologação e publicação do resultado estando os procedimentos dentro dos parâmetros legais.

Pelo exposto opina-se pela contratação dos serviços do adjudicado.

Ë o parecer

Parauapebas em 02 de janeiro de 2007

OB/PA 9614-S

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

A D J U D I C A D O:

O Processo de Licitação /2007 - Câmara: O objeto desta Licitação foi adjudicado em favor d Empresa prestadora de Serviço SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado do Pará S/C Ltda, com o Valor de R$ 84.000,00 (Oitenta mil Reais).

H O M O L O G A Ç Ã O:
Homologo o resultado desta licitação em 15/01/2007.

Roginaldo Rebouças Rocha.
Presidente de Licitação

Eliane Torres Oliveira
Membro

Manoel Raimundo P. de Melo
Membro

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS POR INTERMÉDIO DO EXMO. SR PRESIDENTE AGNALDO ÀVILA DE BRITO E A EMPRESA SIMEPA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO Sr. ELTON JHONES DE SOUZA.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, com sede na Rua E, nº 505 - Cidade Nova, Parauapebas – PA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.938.658/0001-81, neste ato representado pelo o seu presidente Sr. **AGNALDO ÁVILA DE BRITO**, brasileiro, casado, vereador, portador do RG nº 4605544 – SSP-PA e CPF. nº 215.630.473-49, residente e domiciliado nesta cidade, na rua D, nº 324, Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado do Pará s/c Ltda)** sediada à Br 316, Km 08 n.º 1140 (fundos)- Ananindeua -Pará, CGC 03.791.876/0001-91, neste ato representada por seu sócio Sr. **ELTON JHONES DE SOUZA,** portador da Carteira de Identidade nº-3556256 SEGUP - Pa e do CPF n. 662.286.972-34, com poderes para representar a empresa nos termo do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no que consta do Processo de inexigibilidade de licitação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados, relativos:
-Treinamento dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços;
-Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração pública;
-Elaboração de defesas contábeis e administrativas junto ao Tribunal de Contas;
-Assessoria na elaboração do orçamento-programa, Plano Diretor de Execução Orçamentária e prestação de contas;
-Assessoria no atendimento do Controle Externo;
-Assessoria na transição de governo;
-Criação e implantação de Fundos, Autarquias e Fundações;

-Estudos técnicos relativos à viabilização do Instituto de Previdência Municipal;
-Extinção judicial de dívidas com o INSS;
-Elaboração/revisão do Código Tributário;
-Consultoria e assessoria jurídica visando a resguardar a segurança do Executivo, durante e após o governo, no que refere aos reflexos de sua administração;
-Elaboração de projetos de lei, pareceres, cursos e treinamentos;
-Assessoria técnica na elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações;
-Consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na **CLÁUSULA SEXTA** do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;
b) permitir ao pessoal técnico da **CONTRATADA**, encarregado do serviço objeto deste Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços, bem como, proporciona-la toda assistência e as facilidades operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;
c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
d) notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

a)executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos estipulados;
b) informar a **CONTRATANTE** os nomes de todos os técnicos que integrarão a equipe responsável pela execução dos serviços previsto neste contrato.
c) atender às determinações regulares do representante designado pela **CONTRATANTE,** bem assim as da autoridade superior;
d) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
e) emitir relatórios mensais, com descrição detalhada de todos os serviços prestados ;
f) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Pela prestação de serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância R$ 7.000,00 (sete mil reais), mensais.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE DO PREÇO

Os preços contratados serão reajustados anualmente de acordo com o IGPM acumulado no período e, na falta deste outro índice oficial que as partes elegerem.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** mediante a apresentação de recibo pelos serviços prestados e nota fiscal devidamente atestado pelo responsável da Unidade recebedora do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três), dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até cinco dias do mês subsequente para adimplir com a obrigação de pagamento resultante da prestação dos serviços objeto deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA** antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

PARÁGRAFO QUARTO - as obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão atualizadas monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação vigente, e desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido para o atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está estimada em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), correndo à conta dos recursos consignados na lei orçamentária específica do presente exercício.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATANTE poderá aplicar à **CONTRATADA,** garantida a prévia defesa:

a) multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento).
b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente com a multa de 2% (dois pôr cento), do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela **CONTRATANTE,** mediante notificação à **CONTRATADA** na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes, através de termo aditivo e respeitado às disposições legais contidas na lei 8.666/93, sobre a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, em resumo, no *Diário Oficial do Estado,* consoante dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei n.º. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

As partes de comum acordo, elegem o foro de Parauapebas, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Parauapebas, 02 de janeiro de 2007

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATANTE

SIMEPA – Serviços de Informação Municipal do estado do Pará Ltda
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
DIRETORIA LEGISLATIVA

PORTARIA Nº 003/2007

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, usando das prerrogativas que lhe concede o Regimento Interno desta Casa, em especial o disposto no Art. 19, IV, "d"

RESOLVE:

ART.1°- Ficam nomeados como membros da Comissão Permanente de Licitação desta Casa os servidores abaixo relacionados:

ROGINALDO REBOUÇAS ROCHA - Presidente
MANOEL RAIMUNDO P. MELO - Membro
ELIANE TORRES DE OLIVEIRA - Membro

ART. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Parauapebas(Pa), 08 de janeiro de 2007

AGNALDO ÁVILA DE BRITO
Presidente

Rua E, 505 – C. Nova - Fone (94) 346-2279 / 346-3914 FoneFax (94) 346-3913 – Cep: 68.515-000 - Parauapebas - PA

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Memorando n.° 01/2007.

Do: Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas
A: Comissão Permanente de Licitação da Câmara.

Solicito Parecer dessa Comissão sobre a contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publica; atendendo ao interesse dessa Câmara, durante o período de 02/01 a 31/12/2007. da empresa SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda, no Valor global aproximadamente de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)).

Parauapebas-PA, em 02 de janeiro de 2.007.

Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Objeto - Contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publicam; atendendo ao interesse dessa Câmara,

Ato Concessivo - Portaria n. ° 02/2007.

Fundamentação Legal - Art. 25, II Combinado Art. 13, III e V, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e Legislação posterior.

Contratante - Câmara Municipal de Parauapebas

Contratado - SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda), respectivamente,

estabelecida profissionalmente à Br 316, KM 08, n° 1140 (fundos) Ananindeua - PA,
Valor de - R$ 84.000.00 (Oitenta quatro mil reais) global

Parauapebas , em 02 de janeiro de 2007.

Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Portaria n.° 02 / 2007

O Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas no uso de suas atribuições e Considerando o Parecer da Comissão Permanente de Licitação da Câmara.

Considerando a necessidade da Contratação dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publicam; atendendo ao interesse dessa Câmara,

Resolve:

I - Ratificar o Parecer dessa Comissão Permanente de Licitação que considerou inexigível a licitação, de acordo com o disposto no artigo 25, II, Combinado com o Art. 13, III e V da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, para contratação da empresa SIMEPA(Br 316, KM 08, n° 1140 (fundos) Ananindeua - PA, referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados.

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

II - Determinar ao setor competente a preparação do ato de Contrato indispensável à execução destas medidas.

Registre-se, publique-se e Cumpra-se

Câmara Municipal de Parauapebas, em 02 janeiro de 2007.

Agnaldo Avila de Brito
Presidente

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

Parecer Jurídico N.° 02/2007.

Processo de Inexigibilidade de Licitação- 02/2007 - Câmara.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados, relativos: Treinamentos dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços: Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração publicam; atendendo ao interesse dessa Câmara, por um período de (12) meses.

Adjudicada - SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado S/C Ltda)

Recurso que foi autorizado pela Lei prevista no Orçamento que trata como Elementos de Despesas n.° 33.90.35.00 e Dotação Orçamentária 01.031.0001.2001. (Serviços de Consultoria).

Parecer

Versam os autos sobre o Processo de Exigibilidade de Licitação/2006 - para Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica e administrativa, bem como a formula de pareceres jurídicos e a prestação de serviços técnicos especializados do contratado em atendimento aos interesses da Câmara, que considerou inexigível a licitação, de acordo com o disposto no artigo 25, II, Combinado com o Art. 13, III e V da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, considerando-se o valor estimado de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) global por um período de (12) meses.

Foi estabelecido o prazo mínimo 05 (cinco) dias úteis da data e hora marcada de abertura das propostas.

O julgamento obedeceu aos critérios pré-estabelecidos. Não houve Recurso de decisão da Comissão de Licitação, razão pela qual recomenda-se homologação e publicação do resultado estando os procedimentos dentro dos parâmetros legais.

Pelo exposto opina-se pela contratação dos serviços do adjudicado.

Ë o parecer

Parauapebas em 02 de janeiro de 2007

ESTADO DO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PODER LEGISLATIVO

A D J U D I C A D O:

O Processo de Licitação /2007 - Câmara: O objeto desta Licitação foi adjudicado em favor d Empresa prestadora de Serviço SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado do Pará S/C Ltda, com o Valor de R$ 84.000,00 (Oitenta mil Reais).

H O M O L O G A Ç Ã O:
Homologo o resultado desta licitação em 15/01/2007.

Roginaldo Rebouças Rocha.
Presidente de Licitação

Eliane Torres Oliveira
Membro

Manoel Raimundo P. de Melo
Membro

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS POR INTERMÉDIO DO EXMO. SR PRESIDENTE AGNALDO ÀVILA DE BRITO E A EMPRESA SIMEPA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO Sr. ELTON JHONES DE SOUZA.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, com sede na Rua E, nº 505 - Cidade Nova, Parauapebas – PA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.938.658/0001-81, neste ato representado pelo o seu presidente Sr. **AGNALDO ÁVILA DE BRITO**, brasileiro, casado, vereador, portador do RG nº 4605544 – SSP-PA e CPF. nº 215.630.473-49, residente e domiciliado nesta cidade, na rua D, nº 324, Bairro Cidade Nova, Parauapebas – PA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e a empresa **SIMEPA (Serviços de Informação Municipal do Estado do Pará s/c Ltda)** sediada à Br 316, Km 08 n.º 1140 (fundos)- Ananindeua -Pará, CGC 03.791.876/0001-91, neste ato representada por seu sócio Sr. **ELTON JHONES DE SOUZA,** portador da Carteira de Identidade nº-3556256 SEGUP - Pa e do CPF n. 662.286.972-34, com poderes para representar a empresa nos termo do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força deste Instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no que consta do Processo de inexigibilidade de licitação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados, relativos:
-Treinamento dos servidores nas novas metodologias e organização dos serviços;
-Orientação dos servidores e agentes políticos no exercício de suas funções na administração pública;
-Elaboração de defesas contábeis e administrativas junto ao Tribunal de Contas;
-Assessoria na elaboração do orçamento-programa, Plano Diretor de Execução Orçamentária e prestação de contas;
-Assessoria no atendimento do Controle Externo;
-Assessoria na transição de governo;
-Criação e implantação de Fundos, Autarquias e Fundações;

-Estudos técnicos relativos à viabilização do Instituto de Previdência Municipal;
-Extinção judicial de dívidas com o INSS;
-Elaboração/revisão do Código Tributário;
-Consultoria e assessoria jurídica visando a resguardar a segurança do Executivo, durante e após o governo, no que refere aos reflexos de sua administração;
-Elaboração de projetos de lei, pareceres, cursos e treinamentos;
-Assessoria técnica na elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações;
-Consultoria e assessoria técnica em administração de pessoal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

a) efetuar o pagamento na forma convencionada na **CLÁUSULA SEXTA** do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades exigidas;
b) permitir ao pessoal técnico da **CONTRATADA**, encarregado do serviço objeto deste Contrato, livre acesso às instalações, para a execução dos serviços, bem como, proporciona-la toda assistência e as facilidades operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente contrato;
c) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas;
d) notificar a **CONTRATADA**, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para execução dos serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

a)executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos estipulados;
b) informar a **CONTRATANTE** os nomes de todos os técnicos que integrarão a equipe responsável pela execução dos serviços previsto neste contrato.
c) atender às determinações regulares do representante designado pela **CONTRATANTE,** bem assim as da autoridade superior;
d) aceitar a ampliação ou redução do objeto contratado nos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
e) emitir relatórios mensais, com descrição detalhada de todos os serviços prestados ;
f) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

Pela prestação de serviços objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância R$ 7.000,00 (sete mil reais), mensais.

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE DO PREÇO

Os preços contratados serão reajustados anualmente de acordo com o IGPM acumulado no período e, na falta deste outro índice oficial que as partes elegerem.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** mediante a apresentação de recibo pelos serviços prestados e nota fiscal devidamente atestado pelo responsável da Unidade recebedora do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE disporá do prazo de 3 (três), dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE disporá de um prazo de até cinco dias do mês subsequente para adimplir com a obrigação de pagamento resultante da prestação dos serviços objeto deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA** antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

PARÁGRAFO QUARTO - as obrigações pagas em atraso pela CONTRATANTE serão atualizadas monetariamente desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, nos termos da legislação vigente, e desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido para o atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DESPESA

A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato está estimada em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), correndo à conta dos recursos consignados na lei orçamentária específica do presente exercício.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATANTE poderá aplicar à **CONTRATADA,** garantida a prévia defesa:

a) multa de mora de 0,5% (cinco por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%(dois por cento).
b) as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, juntamente com a multa de 2% (dois pôr cento), do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido pôr mútuo consentimento das partes, ou unilateralmente pela **CONTRATANTE,** mediante notificação à **CONTRATADA** na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de início deste Contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes, através de termo aditivo e respeitado às disposições legais contidas na lei 8.666/93, sobre a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, em resumo, no *Diário Oficial do Estado,* consoante dispõe o art. 61, parágrafo único da Lei n.º. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DO FORO

As partes de comum acordo, elegem o foro de Parauapebas, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Parauapebas, 02 de janeiro de 2007

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CONTRATANTE

SIMEPA – Serviços de Informação Municipal do estado do Pará Ltda
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._____

2._____